

Speed Review — D1: Concetti Giuridici di Base

Ripasso MC. Le formulazioni sono quelle del PDF. Concentrati sulle distinzioni: il quiz cambia un termine.

1. Concetti fondamentali

- **Norma giuridica** = comando **generale** (a tutti) e **astratto** (situazioni-tipo). Si compone di **articoli** → **commi**.
- **Sentenza** = comando **individuale** (solo le parti) e **concreto** (caso specifico). norma.
- **Istituto giuridico** = insieme di norme per una funzione unitaria (contratto, proprietà).
- **Ordinamento giuridico** = insieme di tutte le norme vigenti.

Gerarchia delle fonti (alto → basso)

1. **Fonti comunitarie** (Trattati UE, Regolamenti UE, Direttive UE)
2. **Costituzione** e leggi costituzionali
3. **Leggi ordinarie** — e *atti aventi forza di legge: D.L. e D.Lgs. (stesso livello)*
4. **Leggi regionali**
5. **Regolamenti** (Governo, Ministeri, enti locali)
6. **Usi e consuetudini**

Una fonte inferiore non può derogare a una superiore.

- **Regolamento UE: direttamente applicabile**, senza recepimento.
- **Direttiva UE**: obiettivi **vincolanti**; gli Stati scelgono *come* recepirli entro la scadenza.

Atti aventi forza di legge

- **D.L. (Decreto Legge)**: straordinaria necessità e urgenza → vigore immediato → **conversione in legge entro 60 giorni** → se non convertito, perde efficacia **retroattivamente**.
- **D.Lgs. (Decreto Legislativo)**: su **delega del Parlamento** (legge delega che fissa oggetto, principi, criteri). Nessun limite di 60 giorni.

Efficacia nel tempo

- In vigore il **15° giorno** dalla pubblicazione in G.U. (*vacatio legis*), salvo diversa indicazione.
- *Ignorantia legis non excusat*. **Irretroattività** (assoluta per le norme penali, art. 25 Cost.).
- **Abrogazione**: espressa o tacita; + referendum abrogativo.

Interpretazione

- **Letterale / teleologica** (*ratio legis*, estensiva o restrittiva) / **analogia** / principi generali.
- **Analogia VIETATA** in materia **penale** e per le **norme eccezionali**.
- Interpretazione **giudiziale**: vincola solo la specifica controversia (civil law). **Dottrinale**: non vincolante.

Persone e capacità

- **Capacità giuridica**: titolarità di diritti/doveri → si acquista alla **nascita**.
- **Capacità di agire**: compiere atti giuridici da soli → si acquista con la **maggiore età**.

Obbligazioni

- Soggetto attivo = **creditore**; passivo = **debitore**; oggetto = **prestazione**.
 - Fonti: **contratto** (art. 1321 ss.) e **fatto illecito** (art. 2043).
-

2. Il contratto — requisiti (art. 1325 c.c.)

Requisito	Note
Accordo	Concluso quando il proponente <i>riceve notizia</i> dell'accettazione
Causa	Funzione economico-sociale (oggettiva) motivi (soggettivi, non rilevano)
Oggetto	Possibile, lecito, determinato o determinabile
Forma	Solo se prescritta dalla legge a pena di nullità

- **Tipici:** causa prevista dalla legge (vendita, locazione, appalto). **Atipici:** causa non tipica (es. licenza software).

Nullità vs Annullabilità

	Nullità	Annullabilità
Causa	Contrario a norme imperative, manca requisito essenziale, causa/oggetto illeciti	Incapacità di una parte, errore/violenza/dolo
Chi la fa valere	Chiunque	Solo la parte protetta
Rilievo d'ufficio	Sì	No
Prescrizione	Non si prescrive	5 anni

3. Responsabilità — 4 tipi

Tipo	Fonte
Contrattuale	Violazione di un contratto
Extracontrattuale	Fatto doloso o colposo (art. 2043)
Indiretta	Danno da soggetto sotto la propria supervisione (genitore/figlio)
Oggettiva	Solo rapporto causale (attività pericolose) — ci si libera provando di aver fatto tutto il possibile

Diritti reali vs obbligazioni

- **Diritti reali:** sulle cose, **assoluti** (verso tutti). **Obbligazioni:** a una prestazione, **relativi** (verso l'obbligato).

Gradi di giudizio

Primo grado (Tribunale) → Appello (merito) → **Cassazione** (solo legittimità, non rientra nel merito).

Trappole MC

- **D.L. e D.Lgs. NON sono un livello separato** della gerarchia: stanno al livello 3 con le leggi ordinarie.
- Direttiva UE = obiettivi **vincolanti**, NON “ideali/auspici”. Reg. UE = **direttamente applicabile** (è la differenza chiave).
- **D.L.** non convertito → perde efficacia **retroattivamente** (“da quel momento”).
- Conversione D.L. = **60 giorni** (non 90, non 30).
- *Vacatio legis* = **15 giorni** (non 30).

- **Nullità annullabilità:** chiunque/d'ufficio/imprescrittibile vs parte protetta/5 anni. Il quiz inverte questi attributi.
 - Parti del **contratto** = proponente/accettante; **creditore/debitore** sono dell'**obbligazione** (non confondere).
 - Analogia vietata SOLO in penale ed eccezionale (altrove è legittima).
 - Capacità **giuridica** = nascita; capacità di **agire** = maggiore età. Il quiz le scambia.
-

Da aggiungere dopo le simulazioni: